

國立臺北科技大學學生申訴書

壹、申訴人基本資料

姓 名:張力文

學 號:114AB0049

系 級:資財一

聯絡電話:0978-166-395

電子郵件:t114ab0049@ntut.org.tw

貳、原措施單位

國立臺北科技大學學生事務處生活輔導組(學生住宿中心)

參、申訴請求

一、先位請求:懇請委員會撤銷原措施單位以「逾期未登錄」為由拒絕申訴人申請宿舍之處分,准予申訴人補辦 115 學年度第 1 學期宿舍保障舊生登記,並依保障身分(男生)安排入住新北宿舍床位。

二、備位請求:若先位請求礙難准許,懇請委員會將申訴人列入 115 學年度第 1 學期男生新北宿舍候補名單之優先順位,於有床位釋出時優先安排入住。

三、附帶建議:建請校方未來就涉及學生重大權益之事項,持續落實多元管道並行通知之既有慣例;並參考國內他校(如成功大學、臺灣大學、清華大學、陽明交通大學)之作法,於本校既有之「學生宿舍」專區內,增設「年度住宿申請流程圖」、「各身分別申

請期程一覽表」等視覺化彙整工具,使申訴人及其他保障身分學生未來不致再生類此困擾。

肆、事實經過

一、原措施單位辦理「115 學年度第 1 學期大學部及五專部宿舍保障舊生登記」,其規劃之系統開放登錄期程為民國 115 年 5 月 5 日至 115 年 5 月 14 日下午 5 點止,共計 10 日。

二、原措施單位於 115 年 4 月 22 日於學務處官網「重要消息」看板掛出公告;該公告與其他多則學務公告並列於同一看板。除此之外,本案於申請期開始時並未透過個人信箱、宿舍區長 LINE 群組、僑生群組、班級群組等本校學生平日所信賴之主動通知管道,進行同步通知。

三、申訴人身為 114 學年度一年級僑生(屬境外生類別),屬於本公告第貳點第五款明文保障之住宿對象。申訴人平日基於本校長期建立之多元管道通知慣例,合理信賴重大權益事項將透過上述其中數項管道送達。然而,原措施單位遲至 115 年 5 月 11 日上午 10:07(即申請期已過大半、僅剩 3 天又 7 小時之時),始由生輔組承辦人發送通知信件至申訴人之個人電子郵件信箱,此為申訴人於申請期內所收到之唯一一項主動通知。

四、申訴人收到 5 月 11 日通知信時,正值期末週,於 5 月 11 日至 5 月 14 日期間需準備多項作業與報告;同時,身為馬來西亞僑生,住宿與否涉及全學年居住安排、需慎重考慮。在此雙重壓力下,申訴人客觀上實難於 3 天又 7 小時內完成所有評估與決策。

五、申訴人完全理解校方行政事務繁忙,亦相信本案應屬偶發之程序疏失,並非有意排除申訴人之申請。然客觀結果上,申訴人之合理信賴與正當權益確實受損,爰依《國立

臺北科技大學學生申訴處理辦法》第二條及第六條之規定,於法定期限內提起本申訴,懇請委員會本於職權,妥適處理。

伍、理由與法律論證

謹此說明:以下法律論證之目的,係就本案程序面之爭點作客觀之分析,以利委員會釐清事實。申訴人對學校行政人員之辛勞表示敬意,並無任何不當指責之意。

一、本校確已建立「多元管道並行通知」之行政慣例

本校長期以來針對涉及學生權益之重要事項,已確立「學年行事曆登載+個人信箱通知+宿舍區長 LINE 群組/僑生群組/班級群組推播」之多元管道並行通知慣例。各事項雖未必同時使用上述全部管道,但通常會透過其中數項並行送達,使學生即使疏漏其中一項,亦能透過其他管道知悉。

舉例言之,本校國際事務處辦理「114 學年度北科大僑生獎學金」(申請期間 2026/3/16–3/27)時,於申請開始當日(3/16)即發送通知郵件至申訴人個人信箱,並於 3/17、3/18 連續發送中英文版本郵件,共計多封(詳證物四)。此即「直接涉及僑生權益事項」於本校之既有通知慣例。

依《行政程序法》第 6 條規定及「行政自我拘束原則」,行政機關建立通知慣例後,即應於同類事項中一致適用,以保護學生對行政作為之合理信賴。本案中,同屬涉及僑生重大權益之事項,在申請期之發信時點上有顯著差異(獎學金為第 1 天、本案為第 7 天),客觀上已偏離本校既有之通知慣例,使申訴人之合理信賴受到影響。

二、《行政程序法》第 8 條誠實信用原則之適用

依《行政程序法》第 8 條規定：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」

原措施單位於 5 月 11 日主動發送個人信箱通知之行為，客觀上顯示校方亦認為「僅憑官網被動公告，尚不足以使全體保障身分學生周知」，因而有發信之必要。此項自願承擔之通知行為，依誠信原則，自應於合理時點為之。然該通知於申請期已過 60%後始發送，使學生之實質知悉期間僅剩 3 天又 7 小時，客觀上難謂已善盡誠信通知之義務。

申訴人在此特別說明：本論點並非主張校方有「於開放當日發信至每位學生個人信箱」之絕對義務，而係主張校方既已選擇於 5 月 11 日發信，即應依誠信原則，於合理時點為之。此與「課予學校新義務」性質不同，僅係請求學校對其自身行為負責。

三、住宿資訊查閱友善性之檢視：本校專區設計與他校之比較

本案除前述通知時點問題外，申訴人尚發現一項較為根本之資訊架構問題：即本校雖設有住宿事務之網頁分類，但其內容呈現方式客觀上不易使學生主動掌握年度申請流程與期限。為使委員會理解此項問題之具體意涵，申訴人謹參考國內其他國立大學之網站架構，提出以下觀察：

(一)本校現行設計：有專區但無視覺化流程與期限總覽：本校於學務處網站下，確設有「生活輔導組→學生宿舍」之分類專區。然該專區內容主要為歷年公告之堆疊(如「東校區宿舍」、「新北宿舍」等子分類下列出之過往公告)，並未提供「年度住宿申請流程圖」、「各身分別申請期程一覽表」、「住宿事務年度行事曆」或「申請時序視覺化說明」等彙整性資訊。學生若欲了解「自己屬於哪一類申請對象、應於何時申請、走哪一條流程」，仍須點入個別公告逐一檢視，並自行從多則公告中拼湊出年度時序。

(二)他校就「住宿事務」普遍提供完整之申請流程與期限資訊:經申訴人查閱,國立成功大學住宿服務組(housing-osa.ncku.edu.tw)首頁設有「業務分類→住宿床位」明確路徑,提供完整之申請流程說明;國立臺灣大學學生住宿服務組(osa_dorm.ntu.edu.tw)設有「各類申請→申請住宿」入口,內含「學士班調遷作業流程圖」、各身分別申請期程、Q&A 等彙整資訊;國立清華大學學生住宿組(sthousing.site.nthu.edu.tw)設有獨立之「住宿申請」專區;國立陽明交通大學則於學務處首頁明確設置「學生宿舍→在校生」分類入口。前述各校之共同特徵為:不僅有住宿事務分類,更於分類下提供視覺化流程、年度期程總覽及完整申請對象說明,使學生可主動掌握年度申請節奏,毋須完全仰賴學校以郵件等管道個別通知。

(三)資訊架構與本案之關聯:本校雖名義上設有住宿專區,然其內容呈現方式與他校相較,實質上仍接近「公告列表」之被動形式,而非「申請指南」之主動引導形式。在本案中,4月22日之公告雖已置於住宿專區下,然其呈現方式並未使學生於主動查閱時,能快速掌握「我屬於保障身分、申請期 5/5-5/14、應走某流程」之完整資訊脈絡。倘本校未來能參考他校作法,於既有住宿專區內增設「年度申請流程圖」與「各身分別申請期程一覽表」等視覺化工具,將可大幅降低類似爭議再次發生之機會,亦使全體學生(尤其是首次入住、不諳行政程序之新生與境外生)受益。

申訴人特別說明:本論點並非為現行體制歸責,而係從學生使用者之角度,提出制度改善之具體方向,以協助學校與後續學弟妹避免類似情形。爰將此項列入本申訴之「附帶建議」(請求第三項)。

四、實質申請期間之壓縮問題

校方公告之保障舊生申請期間為 10 天(5/5 至 5/14),此 10 天當係校方通盤考量後,認為適合學生完成資料準備、家庭協商、決策與系統登錄所必要之合理期間。

申訴人因校方主動通知遲延,實質知悉期間僅剩 3 天又 7 小時。雖系統登錄本身僅需數分鐘,但住宿決策本身涉及之考量(經濟規劃、跨國家庭協商、居住安排)並非僅以系統操作時間衡量。

申訴人於該 3 天又 7 小時期間,客觀上有以下事務需同時處理:

(一)期末週課業義務:含課堂報告、額外課程、社團成果發布等

(二)跨國家庭協商:身為馬來西亞境外生,住宿與否涉及住宿費、生活費、寒暑假返馬規劃等家庭經濟事項,需與家人充分溝通。

綜上,客觀上難謂申訴人「有充裕時間」完成決策。

五、保障身分學生之程序保障

依公告第貳點第五款,114 學年度 1 年級外籍生及僑生為本校「保障住宿」之對象,男生入住新北宿舍。申訴人即屬該款所列之僑生身分。「保障」一詞,即蘊含校方對該等學生住宿安排負有積極促成之意旨。

對於一般生而言,宿舍申請屬機會分配問題;但對於保障身分學生而言,宿舍乃學校已承諾提供之安頓基礎。兩者於程序保障之強度本有不同。爰請委員會於審酌本案時,將申訴人之保障身分納入考量。

申訴人特別說明:本論點之援用,並非主張保障身分學生較其他學生「優越」,而係主張在學校已明文承諾保障之前提下,行政機關於通知與程序安排上應更加細緻,以實現該保障之實質效果。

六、就公告第陸點「恕不另行通知」條款之說明

為釐清可能之疑義,申訴人謹就公告第陸點之適用範圍補充說明:

該條款全文為「本注意事項如有未盡事宜或異動,將於本校首頁『一般公告』或學務處網站『重要消息』公布,恕不另行通知。」依其文義,免責之客體為「未盡事宜或異動」(即公告變動時之個別通知義務),而非「公告本身存在之告知義務」。本案中,原措施單位於 5 月 11 日主動發送之郵件,並非該條款所指之「變動通知」,而係對「公告本身內容」之提醒,客觀上即已超出該條款之免責範圍。

申訴人尊重學校於公告中設定免責條款之行政考量,僅請委員會於審酌時,就該條款之適用範圍作合於文義之解釋。

七、就請委員會依職權調查之事項

為使本案事實更加完整,並協助委員會作出最妥適之決議,申訴人爰依《國立臺北科技大學學生申訴處理辦法》第九條,謹請委員會考量成立調查小組,調取以下資料:

(一)115 學年度第 1 學期保障身分舊生中,未於期限內登錄之人數與身分別。

(二)5 月 11 日提醒郵件之發送對象範圍(係「全體保障身分學生」或「尚未登錄者」)。

(三)過往年度(如 112、113、114 學年)同類申請事項之通知時點、通知管道及通知次數,作為判斷本案通知作為是否符合本校既有行政慣例之客觀參考。

申訴人理解此項調查工作之程序負擔,惟此等資料之釐清,對於委員會妥適判斷本案性質具有重要意義,爰仍懇請委員會審酌。

陸、證據與檢附資料

證物一:國立臺北科技大學 115 學年度第 1 學期大學部及五專部宿舍保障舊生登記注意事項公告(證明法定申請期間為 10 日及申訴人員保障身分)。

證物二:115 年 5 月 11 日 10:07 由學務處生輔組(陳如華小姐)發送之【住宿申請訊息】電子郵件截圖(證明校方郵件通知之發送時點)。

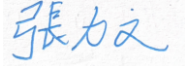
證物三:學務處官網「重要消息」看板截圖(證明該事項僅有單一管道之被動網頁公告)。

證物四:國際事務處於 2026 年 3 月 16 日、3 月 17 日、3 月 18 日連續發送之「114 學年度北科大僑生獎學金」中英文通知郵件截圖(證明本校就同類僑生權益事項,確有於申請開始當日即主動推播之通知慣例)。

證物五:本校與國內他校住宿資訊查閱架構之比較資料,含:(1)本校學務處生活輔導組「學生宿舍」專區(osa.ntut.edu.tw/p/412-1041-2273.php)網頁截圖,顯示其內容主要為歷年公告之列表式堆疊,未提供視覺化申請流程圖或年度期程一覽表;(2)國立成功大學住宿服務組網站(housing-osa.ncku.edu.tw)、國立臺灣大學學生住宿服務組網站(osa_dorm.ntu.edu.tw)、國立清華大學學生住宿組網站(sthousing.site.nthu.edu.tw)、國立陽明交通大學學務處學生宿舍專區(osa.nycu.edu.tw)等網頁截圖,用以說明他校於同類專區內所提供之視覺化流程及完整期程資訊。

謹 呈

國立臺北科技大學學生申訴評議委員會

申訴人: 

中華民國 115 年 5 月 16 日